ARNALDO

CIGARROS HECHOS A MANO

[firma manuscrita de Arnaldo — pendiente]



# Análisis de distribución exclusiva de Habanos

*Derechos territoriales, importación paralela, agotamiento de marca y situación del distribuidor exclusivo en España (2026)*

FECHA DE CORTE
10/10/2026

VERSIÓN
1.0 — borrador para revisión

DESTINATARIOS
Promotor, asesores, entidades financieras

CARPETA
06_PREMIUM_IMPORT

Documento de trabajo preparado con fuentes públicas consultadas el 10/10/2026. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal: requiere revisión profesional antes de cualquier decisión, firma o comunicación externa.

# Conclusión

Una sociedad española **no puede** comprar Habanos directamente en Cuba para revenderlos en España salvo que Habanos S.A. la designe distribuidor de un territorio; ese papel lo ocupa en España (salvo Canarias) **Tabacalera S.L.U.** VERIFICADO (S21). Importar Habanos genuinos adquiridos fuera del Espacio Económico Europeo sin consentimiento del titular de la marca infringe el derecho de marca, porque el agotamiento en la UE es **regional** PROBABLE (N02). La vía de importación directa queda en **NO-GO**.

# Cómo funciona la red de Habanos

| Elemento | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| Exportador único | Habanos S.A. comercializa y exporta los puros premium cubanos a escala mundial | VERIFICADO (S01) |
| Distribuidores exclusivos por territorio | Un distribuidor por país o región, con participación de Habanos en muchos de ellos (p.ej. Coprova en Francia y Mónaco; Fifth Avenue en Alemania/Austria) | PROBABLE (S22) |
| España | Tabacalera S.L.U., distribuidor exclusivo para España y duty free español, salvo Canarias | VERIFICADO (S21) |
| Ediciones Regionales | Las solicita el distribuidor exclusivo; 25.000 unidades por referencia; exclusividad ≥ 2 años | PROBABLE (S02) |
| Autenticación | Sello de garantía con holograma, código de barras único por caja, microtextos, NFC en ediciones seleccionadas | VERIFICADO (S36) |

# Situación 2026 del distribuidor exclusivo y de la red europea

- 30/07/2026: la UE sanciona a **Chen Zhi**, que controlaba el 57,1% del vehículo inversor detrás de Allied Cigar (≈28,55% económico de Habanos S.A.) VERIFICADO (S21).
- **Tabacalera S.L.U.** opera con cuentas bloqueadas; los pagos requieren autorización de la Dirección General del Tesoro; busca licencia UE y ha obtenido licencias temporales en EE.UU. y Reino Unido VERIFICADO (S21) / PROBABLE (S23).
- **Fifth Avenue** (Alemania) suspendió entregas por restricciones bancarias; la prensa informa de insolvencia VERIFICADO (S22).
- En febrero de 2026 Tabacalera inició un preconcurso para forzar la salida del accionista sancionado (fuente secundaria) PROBABLE (S21).

**Implicaciones**: (i) aprovisionamiento de Habanos en España potencialmente irregular; (ii) cualquier relación comercial con entidades del grupo exige *screening* de sanciones; (iii) la disrupción **no crea un derecho** a importar en paralelo: crea, como mucho, una oportunidad comercial para quien Habanos designe en el futuro, decisión que no depende del promotor.

# Importación paralela y agotamiento de marca

| Caso | Análisis | Conclusión |
|---|---|---|
| Habanos comprados en Cuba (tienda, fábrica o tercero) e importados a España para revender | Primera comercialización fuera del EEE; sin consentimiento del titular → infracción de marca (art. 15 RMUE; STJUE Silhouette C-355/96). Además: sin marcas fiscales, sin PVP BOE para ese canal, exportación cubana fuera de canales autorizados. | **Prohibido** PROBABLE (N02, S09) |
| Habanos comprados a un distribuidor de otro país de la UE | Producto puesto legítimamente en el EEE: el derecho de marca se agota. Pero en España: habilitación mayorista, marcas fiscales españolas, precio publicado en BOE para la referencia y venta sólo a expendedurías. Los precios de Habanos están armonizados al alza en Europa (S20, S37): margen dudoso. | **Legal en teoría, económicamente marginal**; no se recomienda sin un caso documentado |
| Ediciones de colección / vintage | Venta al consumidor sólo por expendedurías; subastas en España no habilitadas; las casas de subastas internacionales operan fuera de España. | **No es un negocio accesible en España** PROBABLE |
| Compra en Andorra | Andorra no forma parte de la unión aduanera de la UE para el tabaco; introducirlo en España con fines comerciales es importación y, sin DUA, contrabando. | **Prohibido** como operación comercial PROBABLE |

# Qué sí es accesible

1. **B3 — Importador-distribuidor de marcas premium no cubanas** sin distribución en España (R. Dominicana, Nicaragua, Honduras): vía legal con habilitación CMT; arancel 0% con prueba de origen PROBABLE (S33). Contribución estimada: 3,94 € por unidad a PVP 15 € (26,3 % del PVP); punto muerto ≈ 4.721 unidades/año con 18.000 € de fijos HIPÓTESIS.
2. **B2 — Expendeduría especializada**: canal legal de Habanos, pero concesión personal y gestión directa, incompatibles a priori con la residencia en Andorra.
3. **Relación futura con la red de Habanos**: sólo si Habanos reorganiza su distribución en España; requeriría capital, solvencia y una propuesta formal a Habanos S.A. — fuera del alcance de 15–100 k€.

Fuentes: S01, S02, S09, S20–S23, S33, S36, S37, N02 (consulta 10/10/2026).